



Tipo Norma	:Decreto 3193
Fecha Publicación	:02-08-2007
Fecha Promulgación	:25-07-2007
Organismo	:MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Título	:APRUEBA PROYECTO DE MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL
Tipo Versión	:Unica De : 02-08-2007
Inicio Vigencia	:02-08-2007
Id Norma	:263241
URL	: http://www.leychile.cl/N?i=263241&f=2007-08-02&p=

APRUEBA PROYECTO DE MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL

Núm. 3.193 Secc. 1ª.- Las Condes, 25 de julio de 2007.- Vistos y teniendo presente: Lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en los artículos 2.1.11 y 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; acuerdo N° 2 adoptado en la 460ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 14 de enero de 2004, que aprueba dar inicio al estudio de la Modificación N° 4 al Plan Regulador Comunal; Sesión Ordinaria N° 3 del CESCO de fecha 5 de abril de 2004 que toma conocimiento; decreto alcaldicio, Sección 1ª. N° 3663 de fecha 22 de octubre de 2004 ordena iniciar el procedimiento, se informe a las Juntas de Vecinos por carta certificada, se cite a una Primera Audiencia Pública a celebrarse el 3 de noviembre de 2004 y se publique por medio de avisos en la prensa escrita; decreto alcaldicio N° 1973 del 26 de mayo de 2005, ordena publicar un Primer Aviso el día 27 de mayo de 2005 y un Segundo Aviso el día 6 de junio de 2005, citando a la comunidad a una Exposición Pública durante 30 días; resolución exenta N° 615 del 23 de octubre de 2006 de CONAMA, aprueba favorablemente la Declaratoria de Impacto Ambiental de la Modificación N° 4 al Plan Regulador Comunal; Certificado 1 del Secretario Municipal certifica las publicaciones de octubre y noviembre de 2004; Certificado 2 certifica las publicaciones de mayo y junio de 2005, la Exposición Pública durante 30 días; Certificado 3 certifica que no hubo Observaciones de la comunidad a la Modificación N° 4 durante el plazo de 15 días posterior al término de la exposición pública; Sesión Ordinaria N° 11, Acuerdo N° 16 del Consejo Económico y Social CESCO del 12 de diciembre de 2006, que toma conocimiento; Publicaciones en La Segunda de fechas 15.12.06 y 22.12.06 llamando a Segunda Audiencia Pública para el 26.12.06 y exposición pública durante 30 días; Ord. Alc. N° 4/819 del 30 de junio de 2006, ratifica que de acuerdo con la Secretaría Ministerial, se resolvió que el proyecto excede el "ámbito de la enmienda al plan regulador comunal y que debiera tramitarse como una modificación a él, señalando que debiera cambiarse la denominación de enmienda a Modificación N° 4 al Plan Regulador Comunal; Certificado de fecha 12 de enero de 2007 del Secretario Municipal como Ministro de Fe, certifica no se recibieron observaciones de la comunidad al proyecto durante la exposición pública y el plazo se encuentra vencido; acuerdo N° 07 del Concejo Municipal, Sesión Ordinaria N° 555 de 15.01.07, aprobó el proyecto Modificación N° 4 al PRC y comprende: a) Memoria Explicativa, b) Planos que grafican la ordenanza, c) Texto Resolutivo Aprobatorio; Certificados a), b), c), d), e) y f) del Ministro de Fe Secretario Municipal (S) Sr. Jesús Antonio Cabedo Ibarra, de fecha 20 de marzo de 2007; decreto alcaldicio N° 1.434 que ratifica el acuerdo N° 07 de fecha 15.01.07 Ordinaria del Concejo Municipal; Of. Ord. Seremi Minvu N° 2426 de 6 de julio de 2007, emite Informe Técnico Favorable sobre los antecedentes administrativos y técnicos que conforman el proyecto de Modificación N° 4 al PRC de Las Condes; acuerdo N° 88/2007, adoptado en Sesión Ordinaria N° 573ª del Concejo Municipal de Las Condes de fecha 18 de julio de 2007, que aprueba el proyecto de modificación N°4 del Plan Regulador Comunal y en uso de las facultades que me otorgan los artículos 56 y 63 del DFL N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de julio de 2006, que fijó el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

1.- Apruébase el proyecto Modificación N° 4 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, que comprende:

- Memoria Explicativa.
- Planos MRCLC-04:

Plano Area de Edificación, plano comparativo situación anterior y que se



aprueba, polígono ABCDA; Plano área de edificación Ee1, frente a calle Campanario; Lámina A-1.

Plano Zona de Uso de Suelo, plano comparativo situación anterior y que se aprueba, polígono ABCDA; Plano de zona de uso de suelo UEe1, frente a calle Campanario; Lámina A-2.

Plano Zona de Uso de Suelo, plano comparativo situación anterior y que se aprueba, polígono ABCDA y FGHIF; Plano zona de uso de suelo UVO, en Avda. Américo Vespucio entre Av. Kennedy y calle La Gioconda; Lámina A-3.

- Texto Resolutivo Aprobatorio.

Los que se adjuntan a este decreto formando parte integrante de él.

2.- Publíquese en el Diario Oficial el presente decreto alcaldicio, conjuntamente con el acuerdo N° 88/2007 del Concejo Municipal de fecha 18 de julio de 2007 y el Texto Resolutivo Aprobatorio.

3.- Comuníquese el presente decreto alcaldicio, el acuerdo N° 88/2007 y el Texto Resolutivo Aprobatorio al Conservador de Bienes Raíces de Santiago para su inscripción y archivo de copias oficiales de planos. Comuníquese, asimismo, a la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo; y en el propio municipio.

Anótese, comuníquese y archívese.- Francisco de la Maza Chadwick, Alcalde.- Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.- Saluda atentamente a usted, Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

TEXTO APROBATORIO.
PROYECTO DE MODIFICACION N° 4
AL
PLAN REGULADOR COMUNAL DE
LAS CONDES

JUNIO 2007

PROYECTO DE MODIFICACION
PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES

Artículo único: Modifícase el Plan Regulador Comunal de Las Condes, aprobado por resolución N° 8/95 del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 30 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de junio de 1995, modificado según Modificación N° 2 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, promulgada según decreto alcaldicio N° 3.218 de fecha 4 de diciembre de 2003, publicado en Diario Oficial de fecha 5 de diciembre de 2003, y sus enmiendas, planos seccionales y modificaciones posteriores, en el sentido de modificar algunos usos de suelo para las áreas y zonas E-e1, U-Ee1, U-V, U-V1 y U-M. de acuerdo al siguiente texto y a lo graficado en el plano M.R.C.L.C.-04; constituido por 3 láminas; Lámina A-1, plano áreas de edificación (predio Santuario e Instituto de Nuestra Señora de Schönstatt); Lámina A-2, plano zonas de uso de suelo (predio Santuario e Instituto de Nuestra Señora de Schönstatt); Lámina A-3, plano zonas de uso de suelo (polígonos A-B-C-D-E-A y F-G-H-I-F Américo Vespucio tramo Avda. Presidente Kennedy y calle La Gioconda), todas escala 1:2000 que por este acto se aprueban. Modifícase la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Las Condes en el siguiente sentido:

1.- Agrégase en el artículo 38, en el Area E-e1: Edificación Especial N°1. Equipamientos, lo siguiente:



Agrégase en el listado correspondiente a la letra C) Equipamientos Comunes Culturales, a continuación del Colegio Nuestra Señora Virgen de Pompeya el Santuario e Instituto de Nuestra Señora de Schönstatt.

Agrégase a continuación de la Tabla A) el siguiente nuevo inciso:

Los proyectos destinados al tipo de uso de suelo de Equipamientos de la clase "Culto" individualizados en la letra C) podrán optar al equipamiento de escala menor aun cuando las vías que enfrenten los proyectos tengan menor categoría respetando un coeficiente máximo de ocupación del suelo y de constructibilidad equivalente al permitido para el área E-Ab3 y agrupamiento aislado.

2.- Agrégase en el artículo 40, a continuación del cuadro de usos de suelo de la zona U-V0, el siguiente texto:

Los proyectos destinados al tipo de uso de suelo de Equipamientos de la clase "Servicios" que se emplacen en esta zona y enfrenten la Avda. Américo Vespucio, vereda poniente, en el tramo comprendido entre la Avda. Presidente Kennedy y calle La Gioconda, en una profundidad máxima de 45 metros podrán optar al uso de suelo señalados para la zona U-V0 (Uso Vivienda y Oficinas), cumpliendo las siguientes condiciones:

- a) No se podrán desarrollar estacionamientos en el nivel natural de terreno, a excepción de los destinados a vehículos de emergencia, y estacionamientos de minusválidos
- b) El acceso a los subterráneos y su rampa deberán ubicarse en la parte posterior del predio.

3.- Incorpórese en el cuadro correspondiente a la zona UV1 el uso de suelo del tipo Equipamiento para la clase "Social", la actividad de sedes de Juntas de Vecinos, en vías que no constituyan pasajes o calles sin salida.

4.- Agrégase en el artículo 40, a continuación del cuadro de usos de suelo de la zona U-V, el siguiente texto:

Se admite en el uso de suelo del tipo Equipamiento la clase "Educación" para locales destinados a parvularios y jardines infantiles en edificaciones nuevas, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Se emplacen en un terreno mínimo de 1.000 m².
- b) Generen en el interior del predio un área protegida de carga y descarga de alumnos.
- c) Presenten a la Dirección de Obras Municipales un proyecto que incorpore mecanismos de mitigación de ruido respecto de los terrenos vecinos.
- d) No se autoriza este equipamiento en calles y pasajes sin salida.

Incorpórese en el uso de suelo del tipo Equipamiento para la clase "Educación" sólo para locales de Pre Básica, Básica, Media y Superior, que se encuentren en funcionamiento, en predios existentes, que enfrenten calles con a lo menos dos pistas por sentido de tránsito, sin incrementar el número de alumnos. Los accesos vehiculares y



peatonales a estos equipamientos serán por la calle que les otorga dicha condición y no les será aplicable lo establecido en el artículo 30 de la presente ordenanza.

5.- Agrégase en el artículo 40, a continuación del cuadro de usos de suelo de la zona U-M, el siguiente texto:

Incorpórese el uso de suelo del tipo Equipamiento para la clase "Servicios", y que forme parte de un conjunto de una superficie edificada de más de 5.000 m².

ACUERDO N° 88/2007

Se aprueba la Modificación N° 4 del Plan Regulador Comunal.

Acuerdo adoptado en la 573° Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 18 de julio de 2007.